חוק העונשין, התשל"ז-1977 — פרק ה׳

נסיון ועבירות צדדים · נוסח לעיון בלבד · חומר לתרגול בקורס דיני עונשין

25 — נסיון מהו

אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה.

26 — חוסר אפשרות לעשיית העבירה

לענין נסיון, אין נפקה מינה אם עשיית העבירה לא היתה אפשרית מחמת מצב דברים שהמנסה לא היה מודע לו או טעה לגביו.

27 — עונש מיוחד על נסיון

הוראה שבה נקבע לעבירה עונש חובה או שנקבע לה עונש מזערי, לא תחול על נסיון לעבור אותה.

28 — פטור עקב חרטה

מי שניסה לעבור עבירה, לא יישא באחריות פלילית לנסיון, אם הוכיח שמחפץ נפשו בלבד ומתוך חרטה, חדל מהשלמת המעשה או תרם תרומה של ממש למניעת התוצאות שבהן מותנית השלמת העבירה; ואולם, אין באמור כדי לגרוע מאחריותו הפלילית בשל עבירה מושלמת אחרת שבמעשה.

29 — מבצע

(א) מבצע עבירה – לרבות מבצעה בצוותא או באמצעות אחר. (ב) המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, הם מבצעים בצוותא, ואין נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר.

30 — משדל

המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום הפעלת לחץ, הוא משדל לדבר עבירה.

31 — מסייע

מי אשר, לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע.

מקור: חוק העונשין, התשל"ז-1977 (נחלת הכלל). הנוסח לעיון, לא נוסח רשמי.

שאלת תרגול — ניסיון וצדדים לעבירה

דיני עונשין · נבנה לתרגול בלבד

העובדות

ראובן ושמעון תכננו לפרוץ לחנות תכשיטים. שמעון סיפק לראובן מברג ומפה של החנות, וביום הפריצה עמד בפינת הרחוב כדי להזהיר אם תגיע משטרה.

ראובן התחיל לפרק את מנעול הדלת. באמצע, כששמע תינוק בוכה בדירה שמעל החנות, התחרט, עזב את המקום והלך הביתה. המנעול נשבר.

לוי, חבר של שניהם, הוא שהציע לראובן מלכתחילה את הרעיון ושכנע אותו לבצע את הפריצה.

השאלות

1. דונו באחריותו של ראובן לניסיון התפרצות, ובטענת פטור עקב חרטה (ס' 25, 28).

2. האם יש לראובן אחריות בגין המנעול שנשבר?

3. מה מעמדו של שמעון — מבצע בצוותא או מסייע (ס' 29, 31)? נמקו.

4. מה אחריותו של לוי כמשדל (ס' 30), לאור העובדה שהעבירה לא הושלמה?

טיפ: בונים שלד תשובה לפי סדר — עבירה, יסוד עובדתי, יסוד נפשי, שלב הביצוע, צדדים, סייגים, מסקנה.